

1500901-08.2018.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/07/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Ademir Macena

Em cumprimento ao V. Acórdão presente nas fls. 786/793, passo a refazer a dosimetria da pena:
Quanto ao delito de roubo:
Para o delito de roubo é prevista pena em abstrato entre quatro e dez anos de reclusão e multa.
Nos termos do artigo 68 do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
2ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500901-08.2018.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500901-08.2018.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Ademir Macena

Em cumprimento ao V. Acórdão presente nas fls. 786/793, passo a refazer a dosimetria da pena:
Quanto ao delito de roubo:
Para o delito de roubo é prevista pena em abstrato entre quatro e dez anos de reclusão e multa.
Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena- base será fixada atendendo-se as diretrizes do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas a circunstâncias atenuantes e agravantes; por último as causas de diminuição e de aumento.
Tendo em vista que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao agente, fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.
Há circunstância atenuante em favor do acusado a confissão espontânea (artigo 65, III, "d" do Código Penal) e circunstância agravante reincidente em crime doloso

(artigo 61, I, do Código Penal), conforme certidão de fls. 114. Tendo em vista o concurso de circunstâncias agravante e atenuante, não haverá alteração na dosimetria da pena, uma vez que trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do artigo 67 do Código Penal (Resp. 565.504-DF 6ª T. rel. Hamilton Carvalhido, 16.12.2003). Assim, não haverá alteração na dosimetria da pena.

Há uma causa de aumento em desfavor do acusado a ser considerada o concurso de pessoas (Art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal). Tendo em vista o teor da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento há de se dar no mínimo legal. Resultará, assim, na pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa.

Há também uma causa de diminuição de pena em favor do acusado, tendo em vista que o laudo de exame psiquiátrico concluiu que o acusado "era parcialmente capaz de entendimento e determinação, salvo melhor juízo" (fls.25 do apenso).

Dispõe o artigo 46 da Lei de Drogas que as penas podem ser reduzidas de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A diminuição em favor do réu deverá ocorrer no máximo legal, em 2/3 resultando na pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 4 dias-multa. Pois, de acordo com as considerações gerais do laudo, a semi-imputabilidade referia-se à capacidade de entendimento e determinação.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90:

Para o delito de corrupção de menor de 18 (dezoito) anos é prevista pena em abstrato entre um a quatro anos de reclusão.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último as causas de diminuição e de aumento.

Tendo em vista que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao agente, fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Há circunstância atenuante em favor do acusado a confissão espontânea (artigo 65, III, "d" do Código Penal). Há uma circunstância agravante reincidente em crime doloso (artigo 61, I, do Código Penal), conforme certidão de fls. 114. Desta forma, ambas se compensam, não sendo alterada a pena.

Há também uma causa de diminuição de pena em favor do acusado, tendo em vista que o laudo de exame psiquiátrico concluiu que o acusado "era parcialmente capaz de entendimento e determinação, salvo melhor juízo" (fls.25 do apenso).

Dispõe o artigo 46 da Lei de Drogas que as penas podem ser reduzidas de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A diminuição em favor do réu deverá ocorrer no máximo legal, em 2/3 resultando na pena de 4 meses, mais 3 dias-multa. Pois, de acordo com as considerações gerais do laudo, a semi-imputabilidade referia-se à capacidade de entendimento e determinação.

Assim, aplicando-se o critério do cúmulo material, as penas dos delitos de roubo e corrupção de menor de 18 (dezoito) anos deverão ser somadas e resultará a pena de 2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais 6 dias-multa no valor unitário mínimo.

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, tendo em vista que o acusado é reincidente.

Tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, incabível a substituição por restritiva de direito (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

O acusado não poderá apelar em liberdade. Permanecem presentes os requisitos que

ensejaram a decretação da prisão preventiva, salienta-se que não se justifica após sentença condenatória a revogação, apenas para que o acusado aguarde o trânsito em julgado em liberdade.

Decido.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar ADEMIR MACENA, pelas práticas dos crimes previstos no artigo 157, §2º inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90 c.c. artigo 69 do Código Penal, à pena de 2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais 6 dias-multa no valor unitário mínimo.

O regime inicial será o semiaberto.

O acusado não poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado extraia-se cópia desta sentença encaminhando-a para a vítima.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA